

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 22/06/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de explotación y aprovechamiento de recursos de la sección a) denominada La Rápida II GUA180, en el término municipal de Yunquera de Henares (Guadalajara) (expediente S478-2026-GU-00062), cuya promotora es la empresa Hormigones de Valdebriz SL. [2026/4843]

La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.

Por otro lado, la Ley 2/2020 de 13 de febrero de 2020, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional. Esta Ley determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.

En concreto, el proyecto: Proyecto de explotación y aprovechamiento de recursos de la sección a) denominada "La Rápida II" en el Término municipal de Yunquera de Henares (Guadalajara) (expediente S478-2026-GU-00062), cuyo promotor es la empresa Hormigones de Valdebriz S.L., se encuentra contemplado en el Anexo I de la Ley 2/2020, concretamente en el Grupo 2. Industria extractiva. Párrafo a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria. En concreto, dentro del punto 5. Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales, espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos.

Primero. Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.

El promotor del proyecto: Proyecto de explotación y aprovechamiento de recursos de la sección a) denominada "La Rápida II" es la empresa Hormigones de Valdebriz S.L. El órgano sustantivo es el Servicio de Minas de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.

A continuación, conforme a la documentación ambiental presentada por el promotor, se describe el proyecto objeto del presente expediente.

El lugar donde se pretende realizar la ampliación de la gravera se localiza en el término municipal de Yunquera de Henares, en la provincia de Guadalajara.

El acceso a la nueva zona de explotación se realiza desde CM-101 en dirección a Humanes, desviándose a la altura del punto kilométrico 8,300 en dirección a Tórtola de Henares, para tomar unos 200 m. después un desvío a la izquierda y entrar en una pista agrícola a para desembocar en el acceso a la explotación.

Los terrenos que se pretenden explotar tienen una superficie catastral de 4,11564 ha y se corresponde con las parcelas números 334, 366, 367 y 368 del polígono 3 de Yunquera de Henares.

El mineral que se pretende explotar para su aprovechamiento en fines industriales es sílice (SiO₂) en forma de arena y gravas de río.

La explotación se realiza por métodos convencionales de cielo abierto, siguiendo el esquema tradicional de banqueo con las pistas de transporte situadas dentro del hueco excavado.

El objeto consiste en la extracción de las arenas y gravas de tipo silíceo, recurso minero de la Sección A) y su posterior proceso en planta de tratamiento para la obtención de fragmentos de diferentes tamaños y formas. Las fases de explotación son las siguientes:

- a) Retirada y almacenamiento de montera y tierras vegetales. La tierra vegetal se retirará conforme avance la explotación y se almacenará en un extremo de la parcela en cordones de una altura de 1 a 2 m.
- b) Extracción de los áridos. se lleva a cabo en un solo banco, mediante la apertura de un frente a cielo abierto con una altura media de unos 3,5 m. Se realizará con retroexcavadora extraerá la capa de áridos hasta llegar al nivel de arcillas, depositando el material directamente sobre camiones que lo transportan fuera de la explotación.
- c) Clasificación de los áridos. En la parcela objeto de proyecto no se instalará planta de tratamiento de mineral ni instalaciones auxiliares, por lo que las operaciones de tratamiento del mismo se realizarán en instalaciones ajenas a la explotación.
- d) Restauración de las zonas afectadas. Consistente en el relleno del hueco generado por la extracción según avanza la explotación, primeramente, se rellena parte del hueco con una capa de estériles procedentes del proceso de tratamiento del mineral, que después de modelado y conformado se cubre con la tierra vegetal que se retiró de la cubierta, una vez tratada esta tierra y descompactada, se devuelve a su uso primitivo que era la explotación agrícola.

Potencial de la explotación:

- Superficie de explotación anual (m²) 5.650,46
- Potencia media de la tierra vegetal (m) 0,50
- Volumen de todo uno a extraer (m³) 22.605,86
- Toneladas de todo uno a extraer (Tm) 45.211,73
- Volumen de tierra vegetal (m³) 2.825,23
- Volumen de mineral útil (m³) 16.718,97
- Toneladas de árido en banco útiles (Tm) 33.437,94
- Potencia de los áridos (m) 3,50
- Altura de banco - un único banco (m) 3,50.

El sistema de explotación prevé la utilización de volquetes como equipo de transporte de las gravas, desde el punto de extracción hasta el destino final. El itinerario será prácticamente horizontal en toda la explotación, pues el máximo desnivel a remontar es inferior a 4 m.

En la explotación no se extraerán materiales por debajo de un metro del nivel freático.

Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.

El 15 de mayo de 2026 se recibe en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de la Consejería Desarrollo Sostenible en Guadalajara, la documentación ambiental correspondiente al proyecto: Proyecto de explotación y aprovechamiento de recursos de la sección a) denominada "La Rápida II" en el Término municipal de Yunquera de Henares (Guadalajara) (expediente S478-2026-GU-00062), cuyo promotor es la empresa Hormigones de Valdebriz S.L en el término municipal de Yunquera de Henares (Guadalajara), proveniente del Órgano Sustantivo (Servicio de Minas de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara).

Se han realizado consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas, con el objeto de que informen en el ámbito de sus competencias (se señalan con un asterisco (*) aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dir. Gral. de Economía Circular y Agenda 2030.
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dir. Gral. Medio Natural y Biodiversidad.
- Delegación Prov. Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Servicio de Medio Natural. (*)
- Delegación Prov. Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Unidad Coordinación Prov. Agentes Medioambientales. (*)
- Delegación Prov. Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Servicio de Industria y Energía.
- Delegación Prov. Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Servicio de Economía Circular y Agenda 2030.
- Delegación Prov. de Educación, Cultura Y Deportes de Guadalajara. Servicio de Cultura (Sec. Arqueología). (*)
- Delegación Prov. de Fomento de Guadalajara. Servicio de Urbanismo. (*)
- Delegación Prov. de Fomento de Guadalajara. Servicio de Carreteras. (*)
- Diputación Provincial de Guadalajara. Servicio de Infraestructuras Provinciales.
- Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)

- Dalma Guadalajara.
- Grupo Guadalajara de WWF/ Adena España.
- Ecologistas en Acción Guadalajara.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
- Ayuntamiento de Yunquera de Henares. (*)
- Un particular. (*)

El 11 de mayo de 2025 se le remiten por parte del órgano sustantivo al promotor los informes recibidos como resultado de la información pública y de las consultas del estudio de impacto ambiental.

Con fecha 11 de mayo de 2025, el promotor comunica al Órgano sustantivo las siguientes consideraciones:

Que, habiendo recibido comunicación relativa al resultado del trámite de información pública y consultas del Estudio de Impacto Ambiental, así como los informes y alegaciones emitidos por los organismos consultados, esta parte manifiesta que, analizadas las alegaciones e informes remitidos, no considera necesario aportar aclaraciones o documentación adicional al Estudio de Impacto Ambiental presentado, por entender suficientemente evaluados los efectos ambientales del proyecto.

Que se tenga por presentado este escrito y se continúen las actuaciones ambientales oportunas, procediendo a la remisión de la documentación al Órgano Ambiental competente para la continuación de la tramitación del expediente.

Con fecha 28 de mayo de 2026, el Servicio de Calidad Ambiental, a través del órgano sustantivo, requirió al promotor que aclarase el lugar previsto para la realización del tratamiento de los áridos extraídos, dado que dicho extremo no aparece reflejado en el proyecto actualmente presentado.

Asimismo, se pone de manifiesto que, en una solicitud anterior relativa al mismo proyecto, el promotor indicaba que el tratamiento se llevaría a cabo en una planta de tratamiento de su propiedad ubicada en la misma zona. No obstante, al carecer dicha instalación de la preceptiva licencia de funcionamiento, aquella solicitud fue objeto de resolución desfavorable.

Con fecha 9 de junio el promotor contesta al requerimiento anterior con lo siguiente: “Los materiales procedentes de la explotación serán tratados en las instalaciones de la mercantil Hormigones Pascual, S.L., planta debidamente autorizada para el desarrollo de dicha actividad”

Tercero. Resumen del análisis técnico del expediente.

Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado a cabo conforme a la ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y correctoras del proyecto.

El estudio de impacto ambiental determina la alternativa escogida por el promotor, descartando la alternativa 0, puesto que considera que esta alternativa no es favorable ya que sería económicamente inviable al haberse arrendado los terrenos con el objeto de llevar a cabo la explotación del recurso

En cuanto a las afecciones sobre áreas y recursos naturales protegidos, el proyecto se ubica fuera de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha establecida por la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.

En consecuencia, una vez analizada la documentación obrante en el expediente, el estudio de impacto ambiental, el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas, y considerando que el proyecto puede ejecutarse sin efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre que se cumplan las condiciones y medidas establecidas en la presente resolución, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara formula declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto denominado Proyecto de explotación y aprovechamiento de recursos de la sección a) denominada “La Rápida II” en el Término municipal de Yunquera de Henares (Guadalajara) (expediente S478-2026-GU-00062) promovido por la empresa Hormigones de Valdebriz S.L.

Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente declaración.

4.1. Protección de infraestructuras.

En caso de existir afección a cualquier infraestructura (carreteras, caminos, etc.) se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 9/1990, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, así como contar con las diferentes autorizaciones. De igual modo, en tanto no exista normativa de ordenación específica en el término municipal afectado, se respetarán las distancias de retranqueo a caminos y fincas colindantes establecidas en el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004, de 27 de julio).

Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y autorizaciones pertinentes.

La Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento declara que el proyecto se sitúa a una distancia superior a 1,3 km de la carretera autonómica más próxima, siendo en este caso la CM-101 (variante de población), y que para acceder a las parcelas en las que se ubica el proyecto, tiene conexión directa con la carretera GU-192 cuya gestión no es de su competencia, por lo que no se genera ningún tipo de afección a carreteras autonómicas.

4.2. Protección del sistema hidrológico.

Habrán de ser tenidas en cuenta las indicaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT en adelante), dentro del ámbito de sus competencias, que a continuación se detallan:

- En lo referente a zonas protegidas el área en donde se desarrollan las actuaciones se encuentra dentro de la zona vulnerable "AlcarriguadalajaraES030_ZVULES42_3".
- En cuanto a aguas superficiales la zona de actuación se encuentra a mas de 100 m de cauces de dominio público. A pesar de que las actuaciones no se localicen en las cercanías de las aguas superficiales, se significa que han de ser protegidas, en cualquier caso. Por lo tanto, se significa que en la puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el proyecto deberán tenerse en cuenta las consideraciones expuestas en este informe, para evitar cualquier actuación que de forma indirecta pudiera afectar negativamente a las aguas superficiales, así como al resto del dominio público hidráulico de forma directa o indirecta.
- En relación a las aguas subterráneas, el área donde se desarrollan las actuaciones asienta sobre la masa de agua subterránea "Guadalajara- ES030MSBT030.006".

Para realizar el abastecimiento de aguas directamente del dominio público hidráulico (aguas superficiales y/o subterráneas), deberá disponer de un título concesional de aguas previo al empleo de las mismas y previo al inicio de la puesta en funcionamiento del proyecto, cuyo otorgamiento corresponde a la CHT y es a quién también deberá solicitarse.

En caso de que se posea un título concesional en vigor y se pretendiese efectuar una variación de lo recogido en el mismo (como por ejemplo: empleo de mayores volúmenes/caudales que los autorizados, uso no recogido en la autorización, empleo de captación no recogida en la autorización, o cualquier otra cuestión que incumpla lo expresado en el título), se indica que dicha variación requiere de autorización previa por parte de este Organismo, y es también a éste a quién deberá solicitarse (mediante una solicitud de modificación de las características o mediante una solicitud de un nuevo título concesional).

Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a esta Confederación Hidrográfica del Tajo, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

Indicaciones sobre las aguas residuales del lavado de áridos. En cuanto a las aguas residuales procedentes de las operaciones de lavado de áridos, se indica que la gestión más adecuada para éstas es su recirculación al proceso productivo, tras recibir un tratamiento adecuado que permita su funcionamiento en circuito cerrado, y así de este modo no se estaría produciendo vertido de dichas aguas. No obstante, en caso de que lo anterior no sea así y se produzca un vertido será necesario previamente la autorización por parte de esta Confederación.

Indicaciones sobre el resto de aguas residuales (aseos, vestuarios, etc.). En caso de que vayan a generarse otros tipos de aguas residuales, se indica que en caso de éstas deseen verse se deberá disponer previamente de la autorización por parte de esta Confederación.

Indicaciones sobre las aguas pluviales.

- Se indica que deberán diseñarse redes de drenaje superficial para evitar el contacto con las aguas de escorrentía.
- La red de saneamiento se recomienda que sea separativa (red de saneamiento de aguas residuales separada de la red de drenaje de aguas pluviales). En el supuesto de que vaya a realizarse una red unitaria, se deberá disponer de algún método o dispositivo (por ejemplo, depósito Anti – DSU o tanque de tormentas, etc.) cuya función sea evitar el vertido de contaminantes al medio receptor durante sucesos de lluvia.
- Asimismo, se informa que deberá realizarse una adecuada gestión, para evitar que las aguas de escorrentía pluvial incorporen contaminación adicional susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el cumplimiento de las normas de calidad ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de aguas.

En lo que respecta al posible empleo de combustibles y carburantes, desde este Organismo se indica que todos los depósitos de combustibles/carburantes y redes de distribución de los mismos, ya sean enterrados o aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico.

Los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, concretamente a los aceites usados, deberán ser almacenados en bidones para su posterior gestión por gestor autorizado. Dichas operaciones se deberán realizar en un lugar controlado.

El mantenimiento de la maquinaria se efectuará en un lugar adecuado para ello, que incorpore sistemas de seguridad en caso de vertidos accidentales. En cualquier caso, será un área estanca donde está garantizada la impermeabilidad, con un sistema de drenaje perimetral de recogida de aguas de escorrentía.

Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que habrá que tomar las medidas necesarias para evitarlo.

En cuanto a la construcción de viales, se indica que en el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se deberán respetar sus capacidades hidráulicas y no se llevará a cabo ninguna actuación que pueda afectar negativamente a la calidad de las aguas.

En lo que respecta a las captaciones de agua (pozos, sondeos, tomas superficiales en cauces, embalses, lagos o lagunas, manantiales, charcas, balsas, etc.) y de su infraestructura asociada (si existiese):

- Todos los pozos y sondeos deben estar tapados y vallados, principalmente, para proteger a las personas y los animales de caídas accidentales, así como para preservar el agua del acuífero de la contaminación. Esta obligación es aplicable tanto a los que están en uso como a los que están fuera de uso. En este último caso se debe llevar a cabo un sellado definitivo.
- Se ha de evitar, mediante el empleo de señales y barreras, que se acceda a ellos y que se pueda producir un accidente, tanto de los propios usuarios como de cualquier persona ajena.
- Pudiera darse el caso de que, en su propiedad, observase la existencia de una captación de aguas (con infraestructura asociada o sin ella) que se encuentra carente de medidas de seguridad visibles o que esté abandonada. En consecuencia, deberá ejecutar inmediatamente medidas que garanticen la seguridad y eviten la ocurrencia de accidentes, así como ejecutar su clausura.
- Los sondeos y las obras relacionadas (éstas últimas si existiesen, como, por ejemplo, balsas para recoger el material que se extrae con el sondeo, etc.) deberán ser ejecutados garantizando la no contaminación de las aguas

superficiales o subterráneas. Para ello, se deberán tomar las medidas pertinentes además de seguir las indicaciones del presente informe.

- Los lodos de perforación serán a base de agua y aditivos permitidos.
- Las balsas (si existiesen) deberán estar impermeabilizadas (por ejemplo, mediante la utilización de lámina de plástico), además de adoptarse en ellas medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de accidentes (caídas, etc.). Una vez finalizados los trabajos, deberán ser tapadas hasta adoptar la topografía original.

4.3. Protección de la fauna y flora silvestres.

La adecuada conservación de los recursos naturales requiere:

- Antes de realizar cortas o eliminación de vegetación forestal se deberá realizar un replanteo previo con los agentes medioambientales.
- Si en el trascurso de la explotación, o en el desarrollo de las obras, se detectase un lugar de nidificación de una especie amenazada (aguilucho cenizo, mochuelo, avión zapador, abejaruco, etc.), o se paralizarán los trabajos en el entorno, avisando al cuerpo de agentes medioambientales adoptando la parada biológica correspondiente.
- En el caso de incidencias fauna silvestre atrapados, heridos o muertos, el personal de la explotación deberá abstenerse de manipular o recoger los ejemplares, sus restos o nidos, salvo en casos de urgente necesidad, y se deberá dar aviso al cuerpo de agentes medioambientales.
- En cualquier caso, para evitar molestias a la fauna del ZEC, se debe establecer una parada biológica, únicamente para el sector sur, comprendida entre el 1 de marzo y el 30 de junio.
- Cualquier actuación excepcional que afecte a vegetación natural fuera del perímetro autorizado requerirá de autorización, conforme a lo previsto en la Ley 3/2008, de Montes y
- En cuanto a la restauración se propone que se va a rellenar el hueco hasta igualar la rasante original. En este caso no existe inconveniente en que los terrenos vuelvan a cultivarse. Si finalmente se dejase algún talud con una pendiente mayor del 8 %, dicha superficie no podría cultivarse y deberá realizarse en la misma una siembra de semillas de retama (*Retama sphaerocarpa*) para establecer una cubierta forestal incompatible con la actividad agrícola.
- En el caso de realizar un vallado perimetral de la explotación, es necesario la instalación de dispositivos que minimicen o eviten las colisiones y atrapamiento de fauna silvestre. Se realizarán revisiones semanales de dicho vallado para detectar estas incidencias y avisar a los agentes medioambientales en caso de que se produzcan. Dicho vallado además se deberá retirar al finalizar la explotación.
- Respecto a incendios forestales. Durante la época de peligro alto de incendios forestales definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios forestales, deberá prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m alrededor de aquéllos. Si fuese necesario trabajar en esta época se deberá contar con la autorización pertinente.

4.4. Protección del suelo.

Conforme al planeamiento municipal del T.M. de Yunquera de Henares, las parcelas del proyecto están clasificadas como suelo no urbanizable especialmente protegido.

Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación (Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla- La Mancha, Reglamento de Suelo Rústico, Normas urbanísticas del municipio, etc.).

El Art. 37.2. del Reglamento de Suelo Rústico establece que “en el suelo rústico no urbanizable de especial protección requerirán calificación urbanística previa a la licencia municipal todos los actos previstos en el artículo 11. Por lo que la explotación requerirá de calificación urbanística otorgada por la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, según lo dispuesto en el art. 37 del Reglamento de Suelo Rustico, tramitándose conforme a los art. 42 y 43 del citado reglamento.

4.5. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Según el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, la actividad de explotación de áridos propuesta se clasifica dentro de la minería no energética dentro del Grupo B Código 04 06 16 01.

A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

Toda actividad que genere contaminación acústica se registrará por lo establecido por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y su modificación (R.D. 524/2006, de 28 de abril), así como por la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido. Por ello, se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria) que reduzcan los niveles de ruido.

Preventivamente, solo podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos según establece el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.

La planta trabajará preferentemente en horario diurno.

4.6. Gestión de residuos.

Todos los residuos generados durante el tiempo de vigencia de la Concesión minera, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, estos serán almacenados de forma separativa, en recipientes adecuados que deberán ser homologados en aquellos supuestos contemplados por la normativa que le sea de aplicación.

Todos los residuos deben ser entregados a un gestor autorizado correspondiente, y conservar la documentación acreditativa de su entrega a los mismos.

Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022 (Decreto 78/2016). Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de residuos generados a gestores autorizados.

Los replanteos de la ubicación de los lugares: de almacenamiento de residuos temporales, parques de maquinaria, puntos de limpieza de maquinaria, acopios temporales de tierras vegetales, deberán contar con la supervisión de los Agentes Medioambientales para dar las indicaciones específicas.

4.7. Riesgo de accidentes.

Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las especificaciones establecidas en la normativa sectorial. Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.

4.8. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.

El Servicio de cultura de la Delegación provincial de Guadalajara de la Consejería de Educación, Cultura y deportes, a la vista del informe de ese mismo servicio sobre los trabajos arqueológicos efectuados en la zona por instancia del promotor, autoriza la explotación únicamente en las parcelas 366, 367, 368 y 334 del polígono 3 de Yunquera de Henares.

Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de esa Delegación Provincial.

Se deberá respetar en todo momento la vía pecuaria de la Vereda de la Senda Galiana, guardándose al menos 5 m de retranqueo. En cualquier caso, las actividades deberán cumplir lo establecido al respecto en la Ley 9/2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

La planta de tratamiento que se encuentra en la zona y que se encuentra en Vía Pecuaria (Abrevadero-Descansadero del Corral de Miranda y Colada de la Dehesa), no podrá ser utilizada para el tratamiento de los áridos de la explotación mientras esta no cumpla con todos los requisitos legales pertinentes: calificación Urbanística, licencia de actividad, licencia de puesta en funcionamiento además de la modificación del trazado de la vía pecuaria.

No existe afección a Montes de Utilidad Pública.

4.9. Plan de desmantelamiento.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos tal como se indica en el punto 4.3. Protección de la fauna y flora silvestres, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.

El desmontaje y la restauración deberán realizarse lo antes posible tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Calidad Ambiental), para dar por finalizado el expediente.

Una vez finalizada la explotación en caso de haber realizado un vallado este será retirado completamente.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de 13 de febrero, de evaluación de ambiental de Castilla la Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental.

El promotor remitirá tanto al Órgano sustantivo (Servicio de Minas) como al Órgano ambiental (Servicio de Calidad Ambiental) un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras, incluyendo, en su caso, los trabajos de restauración en caso de haberse realizado, así como de las medidas compensatorias establecidas.

Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.

De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Vigilancia durante el desarrollo del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
- Control de lo establecido en el apartado 4.3. Protección a la flora y fauna de la presente Resolución.
- Control de la posible afección a los elementos del Patrimonio Cultural.
- Control del cumplimiento de las medidas correctoras de la contaminación atmosférica y del ruido.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Calidad Ambiental):

- Notificación al Servicio de Calidad Ambiental de Guadalajara de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Notificación de la persona designada como responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia de la presente Resolución.
- Se deberá realizar un replanteo previo de la zona afectada con los agentes medioambientales. Para ello, se pondrán en contacto con el Coordinador de los Agentes Medioambientales de la zona bien a través de la dirección de correo-e: dsgu.agentes.guadalajara@jccm.es .

Séptimo. Otras consideraciones.

1. Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental

De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.

Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020.

2. Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.

El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto y actividad con al menos 10 días de antelación, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.

3. Modificaciones de proyecto

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

4. Otras autorizaciones

La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

5. Publicación

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

6. Recursos.

De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto, salvo en los casos de proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los cuales contra la declaración de impacto ambiental se podrán interponer los recursos que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial.

Resuelvo

Formular declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto denominado "Proyecto de explotación y aprovechamiento de recursos de la sección a) denominada "La Rápida II" GUA180", condicionado al cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento incluidas en la presente resolución.

Guadalajara, 22 de junio de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA